

RECURSO CÍVEL Nº 5004461-58.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRENTE: LARISSA GLORIA PENHA JOAO (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: LEVI GABRIEL PENHA FORTUNATO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL - UNIÃO FEDERAL - PENSÃO POR MORTE DE MILITAR - PARTE AUTORA INCAPAZ - SENTENÇA TERMINATIVA - NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO - INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MPF - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso e, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, nos termos da fundamentação acima, para a intervenção obrigatória do Ministério Público Federal, mediante vista dos autos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ao Recorrente, tendo em vista que não deu causa à anulação. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5004461-58.2024.4.02.5120

510014604987 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5004461-58.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRENTE: LARISSA GLORIA PENHA JOAO (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: LEVI GABRIEL PENHA FORTUNATO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora (Evento 15) em face da sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte ré (Evento 19), nas quais pugnou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora é menor de idade, conforme Certidão de Nascimento do Evento 1, Certidão De Nascimento 2, e o Ministério Público Federal não foi intimado para se manifestar no processo.

A intervenção do Ministério Público se mostra necessária na causa que versa sobre interesse de incapaz, em especial, quando pode haver prejuízo ao interesse do incapaz, nos termos do Enunciado nº 5¹ das Turmas Recursais da SJRJ e do art. 178, II, do Código de Processo Civil:

*Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na **Constituição Federal** e nos processos que envolvam:*

(...)

Convém sobrelevar que o prejuízo ao incapaz está caracterizado em razão da extinção do processo sem resolução do mérito. Desse modo, ante a ausência de intervenção do MPF, a sentença deve ser anulada. Veja-se:

"EMENTA - VOTO PREVIDENCIÁRIO. PARTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE DO PROCESSO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL PREJUDICADO. 1. Trata-se de ação através da qual a parte Autora pretende a concessão de benefício assistencial de prestação continuada. 2. A sentença julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. O acórdão manteve a sentença em todos os seus termos. 3. Incidente de Uniformização no qual a parte Autora sustenta que o critério de renda per capita igual ou inferior a $\frac{1}{4}$ do salário mínimo não é exclusivo, e, ainda, que o benefício recebido em razão da incapacidade de outro membro da família não pode ser computado. Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas: TNU, processo n. 200770530010236; TNU, processo n. 200543009039683; e TNU, processo n. 200870510018489. 4. O incidente foi admitido na origem. 5. O conhecimento e julgamento deste Incidente de Uniformização encontram-se prejudicados por força da existência de vício suficiente, por si só, a anular a sentença e o acórdão recorrido. 6. Compulsando os autos, constata-se a existência de provas de que a parte Autora (nascida em 15/03/1989, f. 6) seja portadora de deficiência, conforme f. 7, 11 e 14, e, conseqüentemente, absolutamente **incapaz**, exigindo a intervenção do **Ministério Público**, nos termos do art. 82, inciso I, do CPC, sob pena de nulidade. **7. Contudo, não houve intimação do Ministério Público nestes autos, devendo ser anulado o processo a partir de quando o órgão ministerial deveria ter sido intimado para se pronunciar, nos termos do art. 246, caput e parágrafo único, do CPC. No caso, o prejuízo do Autor é evidente com a improcedência do pedido inicial, mantida pela Turma Recursal de origem.** 8. Apesar de não ter sido suscitada a questão no Incidente de Uniformização, tratando-se de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, possível o reconhecimento de ofício. 9. Ante o exposto, anulo, de ofício, o acórdão recorrido e a sentença por ele mantida, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para que outra seja proferida, após a regular intimação do órgão ministerial e nova produção probatória, se for o caso, considerando **prejudicado** o Incidente de Uniformização.

(PEDILEF 200738007189423, JUIZ FEDERAL JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA, TNU, DOU 23/03/2012.)

(sem grifos no original)

Ante o exposto, voto no sentido de **JULGAR PREJUDICADO** o recurso e, **DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA**, nos termos da fundamentação acima, para a intervenção obrigatória do Ministério Público Federal, mediante vista dos autos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ao Recorrente, tendo em vista que não deu causa à anulação. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.

1. Enunciado 5: Os incapazes podem ser parte no JEF, sendo obrigatórias a assistência por advogado e a intimação do MPF, podendo haver conciliação.